

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4611/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์ร่วม

บริษัท สยาม ทิมเบอร์ซัพพลาย จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย อนุชาติ วิเชสวิ พัฒนา กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

แม้การที่จำเลยที่ 1 ซื้อของกลางไว้ จะเป็นการกระทำในฐานะเป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ความผิดฐานรับของโจรมิใช่เป็นความผิดเฉพาะตัวนิติบุคคล จำเลยที่รับของโจรมิใช่เป็นความผิดเฉพาะตัวนิติบุคคล จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดเป็นส่วนตัวด้วย ความผิดฐานรับของโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357มิใช่เป็นความผิดเฉพาะกรณีรับทรัพย์ไว้จากคนร้ายซึ่งลักทรัพย์หรือกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา 357วรรคแรกโดยตรงเท่านั้น การรับทรัพย์ไว้จากผู้กระทำความผิดฐานรับของโจทก์ หากรับไว้โดยรู้อยู่ว่าทรัพย์ที่ถูกลักมาก็เป็นความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83, 71 คดีของกลางแก่เจ้าของและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้

คืบเป็นเงินจำนวน 412,200 บาทแก่เจ้าทรัพย์

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ให้ยก และยกฟ้องจำเลยที่ 2 คืบ ของกลางแก่เจ้าของคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานรับของโจรแต่ที่ศาลชั้นต้นปรับ บทลงโทษโดยไม่ระบวรระบอไม่ถูกต้อง พินึกษาก้เป็นว้ จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พินึกษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาคึงพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาคินศาลชั้น ต้นอนุญาตให้ฎีกาคินปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว้ "ข้อเท็จจริงเบ้องต้นฟังได้ว้ โจทก์ร่วมประกอบกิจการค้ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับโรงเลื่อยโดยสั่งจากบริษัทอาร์มสตรองแมนนูแฟคเจอ ริ่ง จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาจำหน่าย เมือระหว่างวันที่1 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2527 เวลากลางวันวันใดไม่ปรากฏชัด มีคนร้ายบังคับ อาจลักเอาสินค้ำเครื่องบีบพื้นเลือนยี้ห้ออาร์มสตรองขนาด 4 ตัวหน้าจำนวน 6 ตัว ตัวหลังจำนวน8 ตัว ขนาด 3 หุน ตัวหน้าจำนวน 1 ตัว และยี้ห้อโอมิคส์ ขนาด3 หุน ตัวหน้าและตัวหลังอย่างละ 1 ตัว ของโจทก์ร่วม ซึ่งเก็บไว้ในห้องเก็บสินค้ำไป ต่อมา คนร้ายได้นำเครื่องบีบพื้นเลือนดังกล่าวจำนวน5 ชุด (1 ชุด เท้ากับตัวหน้า 1 ตัว และตัวหลัง 1 ตัว) ไปขายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลายด์แวร์ส ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ ครั้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2527 เจ้าพนักงานยึดทรัพย์ดังกล่าวของ
โจทก์ร่วมได้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอลายด์แวร์ส์เป็นของกลาง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อของกลางไว้
จากคนร้ายด้วยตนเองหรือไม่ และจำเลยที่ 1 ทราบหรือไม่ว่าของกลางเป็นทรัพย์ที่ได้
มาจากการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะลักทรัพย์พฤติการณ์เหล่านี้บ่งว่า จำเลยที่ 1 รู้อยู่
แล้วว่าของกลางที่ซื้อไว้เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานรับของโจร

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ซื้อของกลางในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด อลายด์แวร์ส์ไม่ใช่เป็นการกระทำในฐานะส่วนตัว เมื่อ
โจทก์มิได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด อลายด์แวร์ส์ เป็นจำเลยด้วย ศาลย่อมลงโทษจำเลย
ที่ 1 ไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้การที่จำเลยที่ 1 ซื้อของกลางไว้จะเป็นการกระทำในฐานะ
เป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด อลายด์แวร์ส์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลก็ตาม แต่การกระทำนั้นก็
เป็นความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก
แล้วซึ่งความผิดที่กล่าวนี้มีใช่เป็นความผิดเฉพาะตัวนิติบุคคลตามที่กฎหมายระบุไว้
จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดเป็นส่วนตัวด้วย ฉะนั้น แม้โจทก์จะมีได้ฟ้องห้างหุ้นส่วน
จำกัด อลายด์แวร์ส์ เป็นจำเลยด้วย ศาลก็ชอบที่จะลงโทษจำเลยที่ 1 ได้ ฎีกาจำเลยที่
1 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การกระทำซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 นั้น ต้องเป็นกรณีรับทรัพย์ไว้จากคนร้ายที่ได้กระทำความผิดฐานใดฐาน
หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 357 วรรคแรก โดยตรง แต่คดีนี้จำเลยที่ 1 รับทรัพย์
ของกลางไว้จากนายพิพัฒน์ แซ่จิ่ง ซึ่งเป็นคนร้ายที่กระทำความผิดฐานรับของโจร
ไม่ใช่คนร้ายที่กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 357 วรรค

แรก การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นความผิดฐานรับของโจรนั้น เห็นว่า การกระทำซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 นั้น มิใช่เป็นความผิดเฉพาะกรณีที่รับทรัพย์สินไว้จากคนร้ายซึ่งลักทรัพย์ หรือกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา 357 วรรคแรก โดยตรงเท่านั้น กรณีที่รับทรัพย์สินไว้จากคนร้ายที่ได้กระทำความผิดฐานรับของโจร หากรับไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา ก็เป็นความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 เช่นกัน ข้อเท็จจริงคดีนี้ฟังได้ว่าขณะซื้อทรัพย์สินของกลาง จำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินของกลางเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรกแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้รอกการลงโทษ หรือรอกการกำหนดโทษนั้นเห็นว่า ขณะนี้จำเลยที่ 1 ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน โดยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อล่ายด์แวร์ส มีครอบครัวแล้วโดยมีภริยา และมีบุตรเป็นผู้เยาว์ซึ่งจะต้องอุปการะเลี้ยงดู 3 คนอายุ 8 ปี 6 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ ปราบกฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารอันดับที่ 93 แผ่นที่ 3 ในสำนวน จำเลยที่ 1 ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน แต่ที่ได้กระทำความผิดในครั้งนี้ก็เนื่องจากได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทเดียวกับทรัพย์สินของกลางในคดีนี้อยู่เป็นปกติ ทำให้เกิดช่องโอกาสกระทำความผิดกรณีมีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษจำคุกไว้ คงปรับสถานเดียวและใช้วิธีการคุมประพฤติเพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 1 กลับตัวเป็นพลเมืองดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 4 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้คุมความประพฤติจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 1 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3

เดือนต่อครั้งตลอดระยะเวลา 2 ปีแรกที่รอการลงโทษ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ
สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือน ตามที่เห็นควรในเรื่องความประพฤติและ
การประกอบอาชีพ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>